

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1929/2539

กรมตำรวจ
พันตำรวจเอก นิภณย์ สันตพงษ์ กับ
พวก

โจทก์

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 193/30, มาตรา 396, มาตรา 448

ป.วิ.พ. มาตรา 132, มาตรา 174

อำนาจสั่งจำหน่ายคดีในกรณีนี้พึงฟังตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 132 นั้น กฎหมายให้อำนาจศาลไว้เพื่อใช้ตามสมควรแก่กรณี ไม่ใช่บังคับว่าจะต้องจำหน่ายคดีเสมอไป ถ้าศาลใช้ดุลพินิจไม่สั่งจำหน่ายคดีก็ต้องชี้ขาดตัดสินไปตามมาตรา 133 กรมโจทก์ฟ้องว่า จำเลยที่ 2 ละเว้นไม่ปฏิบัติตามระเบียบและคำสั่งของโจทก์ ไม่ควบคุมดูแลและไม่ตรวจสอบติดตามว่าได้ใช้เงินจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่นไปเกินกว่างบประมาณที่โจทก์จัดสรร และไม่รายงานให้จำเลยที่ 1 ทราบ ทำให้จำเลยที่ 1 ไม่ได้รายงานถึงจำนวนหนี้ให้โจทก์ทราบก่อนวันสิ้นปีงบประมาณทำให้โจทก์ไม่สามารถขออนุมัติงบประมาณเพิ่มเติม เป็นเหตุให้โจทก์ต้องชำระเงินให้กับห้างหุ้นส่วนจำกัด ว. เป็นคำฟ้องให้รับผิดชอบในลักษณะละเมิดซึ่งมีอายุความ 1 ปี มิใช่เป็นการฟ้องใช้สิทธิไล่เบี้ยซึ่งมีอายุความ 10 ปี จำเลยที่ 1 จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่นจากห้างหุ้นส่วนจำกัด ว. นำไปใช้ในหน่วยงานในสังกัดของกรมโจทก์หลังจากหมดงบประมาณแล้ว แต่โจทก์ก็รับแจ้งให้จัดสรรงบประมาณเพื่อนำไปชำระหนี้ให้แก่ห้างหุ้นส่วนจำกัดว. ซึ่งโจทก์ก็รับรู้และยอมรับการปฏิบัติดังกล่าวเรื่อยมากรณีจึงเป็นเรื่องที่จำเลยที่ 1 ทำไปตามอำนาจหน้าที่ใน

ฐานะผู้บริหารหน่วยงานไม่ใช่ทำไปโดยขัดกับความประสงค์อันแท้จริงของโจทก์ตาม
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 396 จึงไม่ต้องรับผิดชอบโจทก์

โจทก์ฟ้องว่า กองกำกับการตำรวจภูธรจังหวัดศรีสะเกษเป็นส่วนราชการของ
โจทก์ มีจำเลยที่ 1 ซึ่งดำรงตำแหน่งผู้กำกับการตำรวจภูธรจังหวัดศรีสะเกษเป็นผู้
บังคับบัญชาของข้าราชการตำรวจในจังหวัดศรีสะเกษและมีหน้าที่ในการบริหารบ
ประมาณรายจ่ายที่โจทก์จัดสรรมาให้ จัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์น้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมัน
หล่อลื่นแทนโจทก์เท่าที่กำหนดไว้ตามงบประมาณรายจ่ายประจำปี โดยจะต้องปฏิบัติ
ตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณพ.ศ. 2502 จำเลยที่ 2 ดำรงตำแหน่งรอง
สารวัตรประจำกองกำกับการตำรวจภูธรจังหวัดศรีสะเกษ ทำหน้าที่พลธิการ มีหน้าที่
เกี่ยวกับการดำเนินการจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์ รวมทั้งน้ำมันหล่อลื่นและน้ำมันเชื้อเพลิง
เพื่อใช้ในราชการของกองกำกับการตำรวจภูธรจังหวัดศรีสะเกษ โดยเสนออนุมัติการ
ดำเนินการจากจำเลยที่ 1 และมีหน้าที่ควบคุมให้จำเลยที่ 3 จัดทำบันทึกการเบิกจ่าย
น้ำมันหล่อลื่น น้ำมันเชื้อเพลิงไว้เพื่อตรวจสอบและเมื่อใกล้สิ้นปีงบประมาณจำเลยที่
2 มีหน้าที่ต้องรายงานเรื่องดังกล่าวต่อจำเลยที่ 1 เพื่อจำเลยที่ 1 จะได้รายงานให้
โจทก์ทราบว่าการกองกำกับการตำรวจภูธรจังหวัดศรีสะเกษได้ก่อหนี้ผูกพันไว้กับบุคคล
อื่นอย่างไรบ้าง จำเลยที่ 2 ดำรงตำแหน่งพลขับของกองกำกับการตำรวจภูธรจังหวัด
ศรีสะเกษ เป็นผู้ใต้บังคับบัญชาของจำเลยที่ 1 และที่ 2 ทำหน้าที่ควบคุมการเบิกจ่าย
น้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น รวบรวมสถิติการเบิกจ่ายน้ำมันดังกล่าว แล้ว
รายงานให้จำเลยที่ 1 และที่ 2 ทราบ เมื่อระหว่างปีงบประมาณ 2521 โจทก์ได้
จัดสรรงบประมาณหมวดค่าวัสดุประเภทน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่นมาให้กอง
กำกับการตำรวจภูธรจังหวัดศรีสะเกษ เป็นเงิน 2,300,061 บาท จำเลยที่ 1 ดำเนิน

การจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่นจากห้างหุ้นส่วนจำกัดวิสมหมายผู้ค้าน้ำมันในจังหวัดศรีสะเกษจนครบถ้วนตามจำนวนเงินงบประมาณแล้วและในระหว่างปีงบประมาณดังกล่าวจำเลยที่ 1 ได้สั่งซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่นชนิดต่าง ๆ โดยสั่งซื้อด้วยตนเองและยอมให้ผู้อื่นสั่งซื้อในนามของโจทก์จากห้างหุ้นส่วนจำกัดวิสมหมายเพิ่มอีก 298 ครั้ง รวมเป็นเงินค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่นทั้งสิ้น 1,098,993.83 บาทอันเป็นการก่อหนี้ผูกพันโจทก์โดยไม่ได้รับอนุมัติจากโจทก์และเป็นการกระทำโดยปราศจากอำนาจ ขัดกับความประสงค์อันแท้จริงของโจทก์ซึ่งจำเลยที่ 1 ควรจะรู้สึกเช่นนั้นทั้งโจทก์ไม่ได้ให้สัตยาบันแก่การกระทำของจำเลยที่ 1 ดังกล่าวเป็นเหตุให้โจทก์ต้องชำระค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่นพร้อมทั้งดอกเบี้ย ค่าฤชาธรรมเนียมและค่าทนายความรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,226,474.14 บาท แก่ห้างหุ้นส่วนจำกัดวิสมหมายตามคำพิพากษาคดีแพ่งหมายเลขแดงที่ 585/2528 ของศาลชั้นต้นจำเลยที่ 1 ต้องชดใช้เงินดังกล่าวคืนแก่โจทก์ตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2522 มาตรา 26 และตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 396 ส่วนจำเลยที่ 2 และที่ 3 ได้ละเว้นไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ระเบียนและคำสั่งของโจทก์ โดยเฉพาะเมื่อใกล้จะสิ้นปีงบประมาณ 2526 จำเลยที่ 2 ไม่รายงานให้จำเลยที่ 1 ทราบว่ากองกำกับการตำรวจภูธรจังหวัดศรีสะเกษก่อหนี้ผูกพันกับห้างหุ้นส่วนจำกัดวิสมหมาย โดยสั่งซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่นเกินกว่างบประมาณรายจ่ายที่โจทก์จัดสรรมาให้เป็นเงิน 1,098,993.83 บาท ทำให้จำเลยที่ 1 ไม่ได้รายงานถึงนี้ดังกล่าวให้โจทก์ทราบก่อนสิ้นปีงบประมาณ 2526 โจทก์จึงไม่อาจดำเนินการขออนุมัติจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมเพื่อนำมาชำระหนี้ได้ เป็นเหตุให้โจทก์ต้องจ่ายเงินให้แก่ห้างหุ้นส่วนจำกัดวิสมหมายตามคำพิพากษาของศาลชั้นต้นดังกล่าวแล้ว จำเลยที่ 2 และที่ 3 จึงต้องร่วมกับจำเลยที่ 1 ใช้เงิน 1,226,474.14 บาท ให้แก่โจทก์ โจทก์ทวงถามให้จำเลยทั้งสามชำระแล้ว แต่จำเลยทั้งสามไม่ยอมชำระ ขอให้บังคับจำเลยทั้งสามร่วมกันชำระเงินจำนวนดังกล่าว

แก๊สที่พร้อมด้วยดอกเบี๋ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วันที่ 19 มกราคม 2530จนกว่าจะชำระเสร็จ

จำเลยที่ 1 ให้การว่า วิธีปฏิบัติในการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น เพื่อให้เต็มรถยนต์ของทางราชการในสังกัดกองกำกับการตำรวจภูธรจังหวัด ศรีสะเกษนั้นจะมีการจัดซื้อแทบทุกวันติดต่อกันไป จึงต้องจัดซื้อโดยวิธีการซื้อเชื่อ เมื่อได้รับเงินจัดสรรมาแล้วก็จะดำเนินการเบิกจ่ายใช้หนี้ให้แก่ผู้ขาย หากได้มาไม่พอ จะชำระบางส่วนและติดค้างชำระส่วนที่เหลือ พร้อมกับขอซื้อเชื่อเพื่อใช้ปฏิบัติหน้าที่ ราชการจนกว่าจะได้รับจัดสรรเงินงวดต่อไปจึงเป็นหนี้ผูกพันตลอดมาจนถึงปลาย ปีงบประมาณ การที่จำเลยที่ 1 ปฏิบัติเช่นนี้เป็นการบริหารงานจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ตามปกติหาใช่เป็นการก่อหนี้ผูกพันโจทก์ไม่ จำเลยที่ 1 จึงกระทำได้โดยมิต้องขอ อนุมัติจากโจทก์เพราะจำเลยที่ 1 เป็นตัวแทนของโจทก์ในการบริหารงานของกอง กำกับการตำรวจภูธรจังหวัดศรีสะเกษ จำเลยที่ 1 กระทำการดังกล่าวก็เพื่อป้องกันมิ ให้การปฏิบัติหน้าที่โดยใช้รถยนต์หยุดชะงักอันจะเกิดความเสียหาย ซึ่งเป็นความ ประสงค์ของโจทก์จึงไม่จำเป็นต้องให้สัตยาบัน การที่ห้างหุ้นส่วนจำกัดวิสมหมายฟอง โจทก์และจำเลยที่ 1 ให้ร่วมกันชำระหนี้ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงที่จำเลยที่ 1 สั่งซื้อและศาล ชั้นต้นพิพากษาให้โจทก์ชำระหนี้พร้อมดอกเบี๋ยและค่าธรรมเนียมนั้นหาใช่ความผิด ของจำเลยที่ 1 ไม่ ทั้งนี้เพราะในปีงบประมาณ 2526 กองบัญชาการตำรวจภูธร 2 จัดสรรเงินงบประมาณมาให้กองกำกับการตำรวจภูธรจังหวัดศรีสะเกษไม่เพียงพอต่อ ความจำเป็นในการใช้จ่ายบริหารงาน จึงต้องเป็นหนี้ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงดังกล่าว และ ในวันสิ้นปีงบประมาณ 2526 ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษก็ได้รายงานถึงโจทก์อ้าง เหตุความจำเป็นที่ต้องเป็นหนี้ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและขอให้โจทก์จัดสรรเงินมาใช้หนี้ การปฏิบัติเช่นนี้เป็นไปตามระเบียบที่เคยปฏิบัติมา โจทก์เคยอนุมัติในหลักการพร้อม กับส่งเรื่องให้กองบัญชาการตำรวจภูธร 2 ตรวจสอบข้อเท็จจริงและประสานงานกับ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหากงบประมาณของกองกำกับการตำรวจภูธรจังหวัดศรีสะเกษ

ไม่พอจ่ายก็ให้พิจารณาสนับสนุนตามความจำเป็นจากงบประมาณที่โจทก์จะจัดสรรให้ต่อไปโดยโจทก์ไม่ได้กล่าวอ้างว่าจะต้องถึงขั้นดำเนินการตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณเพื่อขออนุมัติจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ขอให้ยกฟ้อง

จำเลยที่ 2 ให้การว่า จำเลยที่ 2 ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องที่จะต้องรับผิดชอบกับจำเลยที่ 1 และจำเลยที่ 3 โจทก์ไม่ได้ฟ้องจำเลยที่ 2 ให้รับผิดชอบภายใน 1 ปี นับแต่วันรู้ถึงการละเมิดและตัวผู้รับผิดชอบคือโจทก์จึงขาดอายุความ แม้จะฟังว่าจำเลยที่ 1 กระทำผิดระเบียบแบบแผนแต่โจทก์ก็ได้รับประโยชน์เพราะได้มีการนำน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่นมาใช้เพื่อประโยชน์ของโจทก์เอง จำเลยที่ 2 จึงไม่ต้องรับผิดชอบ ขอให้ยกฟ้อง

จำเลยที่ 3 ให้การว่า จำเลยที่ 3 ดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าหน้าที่ปลาน้ำจืดการกองกำกับการตำรวจภูธรจังหวัดศรีสะเกษโดยเป็นเพียงพลขับมีหน้าที่ดูแลความเรียบร้อยของยานพาหนะในเขตท้องที่กองกำกับการตำรวจภูธรจังหวัดศรีสะเกษมิได้มีหน้าที่ควบคุมดูแลการเบิกจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่นของกองกำกับการตำรวจภูธรจังหวัดศรีสะเกษ ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยที่ 1 ชดใช้เงิน 1,226,474.14 บาทแก่โจทก์พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วันที่ 19 มกราคม 2530 จนกว่าจะชำระเสร็จ ยกฟ้องจำเลยที่ 2 และที่ 3

โจทก์และจำเลยที่ 1 อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษาแก้เป็นว่า ให้ยกฟ้องโจทก์สำหรับจำเลยที่ 1 ด้วยนอกจากที่แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาของศาลชั้นต้น

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริงเบื้องต้นฟังได้ว่าโจทก์เป็นนิติบุคคลตามกฎหมายโดยเป็นกรมในรัฐบาล จำเลยทั้งสามเป็นข้าราชการในสังกัดโจทก์ ในปีงบประมาณ 2526 จำเลยที่ 1 ดำรงตำแหน่งผู้กำกับกับการตำรวจภูธรจังหวัดศรีสะเกษ มีหน้าที่บริหารงานในหน้าที่กองกำกับการตำรวจภูธรจังหวัดศรีสะเกษซึ่งรวมทั้งงานบริหารงานประมาณรายจ่ายที่โจทก์จัดสรรมาให้เป็นไปตามระเบียบและกฎหมาย จำเลยที่ 2 ดำรงตำแหน่งรองสารวัตรประจำกองกำกับการตำรวจภูธรจังหวัดศรีสะเกษ ทำหน้าที่พลธิการส่วนจำเลยที่ 3 ดำรงตำแหน่งพลขับของกองกำกับการตำรวจภูธรจังหวัดศรีสะเกษ อยู่ใต้บังคับบัญชาของจำเลยที่ 1 และที่ 2 ทำหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย ในปีงบประมาณ 2526 หลังจากจำเลยที่ 1 จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่นจากห้างหุ้นส่วนจำกัดวิสมหมายจนครบตามจำนวนงบประมาณที่โจทก์จัดสรรมาให้แล้ว จำเลยที่ 1 ยังได้จัดซื้อน้ำมันดังกล่าวจากห้างหุ้นส่วนจำกัดวิสมหมายไปใช้ในราชการของกองกำกับการตำรวจภูธรจังหวัดศรีสะเกษ เพิ่มอีก 298 ครั้ง เป็นจำนวนเงิน 1,098,993.83 บาท ต่อมาห้างหุ้นส่วนจำกัดวิสมหมายได้ฟ้องโจทก์และจำเลยที่ 1 ให้ร่วมกันรับผิดชอบชำระเงินจำนวนดังกล่าวศาลชั้นต้นพิพากษาให้โจทก์ชำระเงินจำนวน 1,226,474.14 บาทปรากฏตามคำพิพากษาคดีแพ่งหมายเลขแดงที่ 585/2528 ของศาลชั้นต้นโจทก์ได้ชำระเงินจำนวนดังกล่าวให้แก่ห้างหุ้นส่วนจำกัดวิสมหมายไปแล้ว คดีมีปัญหาต้องวินิจฉัยตามฎีกาของโจทก์ในประการแรกว่าศาลอุทธรณ์ภาค 1 มีอำนาจวินิจฉัยอุทธรณ์ของจำเลยที่ 1 หรือไม่โดยโจทก์ฎีกาในข้อนี้ว่า จำเลยที่ 1 ยื่นอุทธรณ์ต่อศาลชั้นต้นเมื่อวันที่ 16 เมษายน 2535 ศาลมีคำสั่งว่า รับอุทธรณ์ของจำเลยที่ 1 สำเนาให้โจทก์แก้และให้จำเลยที่ 1 นำส่งภายใน 7 วันถ้าไม่มีผู้รับให้ปิด จำเลยที่ 1 ไม่นำส่งตามคำสั่งของศาลปรากฏตามรายงานของเจ้าหน้าที่ศาลลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2535 จึงถือว่าจำเลยที่ 1 ทิ้งฟ้องอุทธรณ์ซึ่งศาลอุทธรณ์ภาค 1 ต้องมีคำสั่งว่าจำเลยที่ 1 ทิ้งฟ้องอุทธรณ์และให้จำหน่ายคดีเสียจากสารบบความโดยไม่มีอำนาจที่จะวินิจฉัยฟ้องอุทธรณ์ของจำเลยที่ 1 เห็น

ว่าอำนาจสั่งจำหน่ายคดีในกรณีทั้งฟ้องตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 132 นั้น กฎหมายให้อำนาจศาลไว้เพื่อใช้ตามควรแก่กรณี ไม่ใช่เป็น บทบัญญัติบังคับว่าจะต้องจำหน่ายคดีเสมอไป ถ้าศาลใช้ดุลพินิจไม่สั่งจำหน่ายคดีก็ต้องวินิจฉัยชี้ขาดตัดสินคดีไปตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 133 การที่ศาลอุทธรณ์ภาค 1 วินิจฉัยคดีไปโดยมิได้สั่งจำหน่ายฟ้องอุทธรณ์ของ จำเลยที่ 1 นั้น เป็นการใช้ดุลพินิจตามความแก่กรณีแล้วและมีอำนาจวินิจฉัยฟ้อง อุทธรณ์ของจำเลยที่ 1 ได้ตามกฎหมายฎีกาข้อนี้ของโจทก์ฟังไม่ขึ้น

ปัญหาต่อไปนี้ว่า ฟ้องโจทก์สำหรับจำเลยที่ 2 ขาดอายุความแล้วหรือไม่ โจทก์ ฎีกาในข้อนี้ว่า ฟ้องของโจทก์สำหรับจำเลยที่ 2 ยังไม่ขาดอายุความ เนื่องจากตาม คำฟ้องโจทก์ใช้สิทธิไล่เบียดเอาแก่จำเลยที่ 2 ซึ่งมีอายุความ 10 ปี เห็นว่า ตามฟ้อง โจทก์บรรยายฟ้องพอสรุปได้ว่า จำเลยที่ 2 ได้ละเว้นไม่ปฏิบัติตามระเบียบและคำสั่ง ของโจทก์โดยละเว้นไม่ควบคุมดูแลและไม่ตรวจสอบติดตามว่าในปีงบประมาณ 2526 กองกำกับการตำรวจภูธรจังหวัดศรีสะเกษใช้เงินจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและ น้ำมันหล่อลื่นไปเกินกว่างบประมาณที่โจทก์จัดสรรมาให้เป็นจำนวน 1,098,993.83 บาท โดยไม่รายงานให้จำเลยที่ 1 ทราบและทำให้จำเลยที่ 1 ไม่ได้รายงานถึงหนี้ จำนวนดังกล่าวให้โจทก์ทราบก่อนสิ้นปีงบประมาณ 2526 ทำให้โจทก์ไม่สามารถขอ อนุมัติงบประมาณเพิ่มเติมเป็นเหตุให้ศาลชั้นต้นพิพากษาให้โจทก์ชำระเงินจำนวนดัง กล่าวให้แก่ห้างหุ้นส่วนจำกัดวิสมหมาย จำเลยที่ 2 ต้องร่วมกับจำเลยที่ 1 และที่ 3 ชดใช้เงินจำนวนดังกล่าวคืนโจทก์ซึ่งเป็นการฟ้องให้รับผิดชอบในลักษณะละเมิด ต้องฟ้อง ภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่โจทก์รู้ถึงการละเมิดและรู้ตัวผู้จะพึงต้องใช้ค่าสินไหม ทดแทน ทางพิจารณาแม้จะไม่ปรากฏว่าโจทก์ได้รู้ถึงการละเมิดและรู้ตัวผู้จะพึงต้องใช้ ค่าสินไหมทดแทนเมื่อไรก็ตามแต่ได้ความตามหนังสือมอบอำนาจให้ฟ้องคดี เอกสารหมายเลข ป.จ.1 ว่าโจทก์โดยพลตำรวจเอกณรงค์ มหานนท์ ได้มอบอำนาจให้นาย จำลอง ราษฎร์ประเสริฐ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษฟ้องจำเลยทั้งสามเป็นคดีนี้เมื่อ

วันที่ 15 เมษายน 2530 ซึ่งถือได้ว่าเป็นวันที่โจทก์ได้รู้ถึงการละเมิดและรู้ตัวผู้จะพึง
ต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนตั้งแต่วันที่ดังกล่าวแล้วแต่โจทก์เพิ่งมาฟ้องคดีนี้ในวันที่
13 กรกฎาคม 2531 ซึ่งเกินกว่าหนึ่งปีไปแล้ว ฟ้องโจทก์จึงขาดอายุความและกรณี
เช่นนี้หาใช่เป็นการที่โจทก์ใช้สิทธิฟ้องไล่เบี้ยเอาแก่จำเลยที่ 2 ซึ่งมีอายุความ 10 ปี
ดังที่โจทก์กล่าวอ้างในฎีกาไม่ฎีกาข้อนี้ของโจทก์ฟังไม่ขึ้นเช่นกัน

ปัญหาต่อไปมีว่า จำเลยที่ 1 จะต้องรับผิดชอบตามประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ มาตรา 396 หรือไม่ โจทก์ฎีกาในข้อนี้ว่าเงินงบประมาณเมื่อได้รับมาแล้ว
จำเลยที่ 1 จะตั้งกรรมการพิจารณาว่าจะจัดสรรเงินนั้นไปจ่ายในส่วนใดบ้างแล้วเสนอ
ไปยังกองบังคับการตามขั้นตอนจนถึงโจทก์ เมื่อใช้จ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ
หมดแล้วจะไปก่อหนี้ผูกพันภายในปีงบประมาณไม่ได้หากงบประมาณไม่พอต้องทำ
เรื่องของงบประมาณเพิ่มเติมเสนอผู้บังคับบัญชาไปตามลำดับชั้น การที่จำเลยที่ 1 ก่อ
หนี้ผูกพันค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและค่าน้ำมันหล่อลื่นในปีงบประมาณ 2526 จำนวน
1,098,993.83 บาท โดยไม่ได้ของงบประมาณเพิ่มเติมจากโจทก์ก่อน เป็นการเข้า
จัดการอันเป็นการขัดกับความประสงค์ตามที่พึงสันนิษฐานได้ จำเลยที่ 1 ต้องใช้ค่า
สินไหมทดแทนให้แก่โจทก์เพื่อความเสียหายอันเกิดแต่การที่ได้จัดการนั้นเห็นว่า
ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 396 บัญญัติว่า "ถ้าการที่เข้าจัดการ
งานนั้นเป็นการขัดกับความประสงค์อันแท้จริงของตัวการก็ดีหรือขัดกับความ
ประสงค์ตามที่พึงสันนิษฐานได้ก็ดีและผู้จัดการก็ควรจะได้รู้สึกเช่นนั้นแล้วด้วยไซ้
ท่านว่าผู้จัดการจำต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ตัวการเพื่อความเสียหายอย่างใด ๆ
อันเกิดแต่ที่ได้เข้าจัดการนั้นแม้ทั้งผู้จัดการจะมิได้มีความผิดประการอื่น"
หมายความว่า ผู้จัดการได้เข้าจัดการงานอันเป็นการขัดกับความประสงค์อันแท้จริง
ของตัวการหรือขัดกับความประสงค์ตามที่ถึงสันนิษฐานได้ทั้ง ๆ ที่รู้อยู่แล้วว่าตัวการ
ไม่ประสงค์เช่นนั้น หรือน่าจะรู้ว่าตัวการไม่ประสงค์เช่นนั้น แต่ข้อเท็จจริงปรากฏว่า
น้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่นที่จำเลยที่ 1 จัดซื้อจากห้างหุ้นส่วนจำกัดวิสมหมาย

นั้น จำเลยที่ 1 ในฐานะผู้กำกับการตำรวจภูธรจังหวัดศรีสะเกษได้ส่งชื่อไปใช้ในราชการของกองกำกับการตำรวจภูธรจังหวัดศรีสะเกษซึ่งเป็นหน่วยงานในสังกัดของโจทก์และทางจังหวัดศรีสะเกษก็เคยมีหนังสือแจ้งให้โจทก์จัดสรรงบประมาณเพื่อนำไปชำระหนี้ให้แก่ห้างหุ้นส่วนจำกัดวิสมหมาย แต่โจทก์ไม่ได้ดำเนินการใด ๆ ซึ่งก่อนหน้านี้องค์กำกับการตำรวจภูธรจังหวัดศรีสะเกษก็เคยเป็นหนี้ห้างหุ้นส่วนจำกัดวิสมหมายหลายครั้ง เมื่อทางจังหวัดศรีสะเกษรายงานเรื่องไปให้โจทก์ทราบ โจทก์ก็จัดสรรงบประมาณไปชำระหนี้ทุกครั้ง ดังนี้ แม้ว่าจำเลยที่ 1 จะจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่นจากห้างหุ้นส่วนจำกัดวิสมหมายหลังจากหมดงบประมาณที่โจทก์จัดสรรมาให้ในปีงบประมาณ 2526 แล้วก็ตามแต่ก็เป็นการจัดซื้อมาเพื่อใช้ในราชการของกองกำกับการตำรวจภูธรจังหวัดศรีสะเกษตามที่เคยปฏิบัติมาและโจทก์เองก็รับรู้และยอมรับข้อปฏิบัติดังกล่าว กรณีจึงเป็นเรื่องที่จำเลยที่ 1 ทำไปตามอำนาจหน้าที่ในฐานะผู้กำกับการตำรวจภูธรจังหวัดศรีสะเกษซึ่งมีหน้าที่บริหารงานของกองกำกับการตำรวจภูธรจังหวัดศรีสะเกษแทนโจทก์ หาใช่ทำไปโดยขัดกับความประสงค์อันแท้จริงของโจทก์ดังที่โจทก์กล่าวอ้างไม่ จำเลยที่ 1 จึงไม่ต้องรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่โจทก์ ตามที่ศาลอุทธรณ์ภาค 1 วินิจฉัยมานั้นศาลฎีกาเห็นพ้องด้วยฎีกาโจทก์ในข้อนี้ฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน

(มหินทร์ สุรดิษฐ์-อรุณ-อากาศ บำรุงชีพ-ดำรงพงศ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา)

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ